

Benchmarking Licenciamento Ambiental

Sumário

BENCHMARKING LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Bloco 1.

DEFINIÇÃO

Bloco 2.

REGULAÇÃO NOS ESTADOS

Bloco 3.

REGULAÇÃO EM MUNICÍPIOS SELECIONADOS

Bloco 4.

SÍNTESE

Bloco 1.

DEFINIÇÃO

Definição

BENCHMARKING LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O **licenciamento ambiental** é um instrumento de gestão instituído pela **Política Nacional do Meio Ambiente** (Lei nº 6.938/1981), por meio do qual o **poder público autoriza** e estabelece condições para a **localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos** ou atividades potencialmente utilizadoras de recursos naturais ou causadoras de impactos ao meio ambiente.

Neste íterim, o **Licenciamento Ambiental Facilitado** refere-se à adoção de **procedimentos simplificados para o licenciamento** de atividades consideradas de baixo impacto ambiental. Pode incluir **modalidades** como o **licenciamento por adesão e compromisso (LAC)**, **licenças unificadas, declarações automáticas e sistemas digitais**. Essa abordagem visa à maior celeridade processual e à redução de burocracias, mantendo, contudo, os critérios técnicos e legais de proteção ambiental.



Bloco 2.

REGULAÇÃO NOS ESTADOS

ESTADO	NORMA PRINCIPAL	INSTRUMENTO SIMPLIFICADO	ABRANGÊNCIA RESUMIDA
Minas Gerais	Decreto 47.383/2018 (regula a Lei 21.972/2016) + DN COPAM 217/2017	Licenciamento por adesão e compromisso (LAC) + Licença Ambiental Simplificada (LAS) classe 1-2	Atividades listadas no Anexo II (ex.: P&D, galpões logísticos, comércios de baixo risco); protocolo 100 % digital no SISLA; licença emitida em minutos.
São Paulo	Decreto 69.120/2024 (altera o Dec. 47.400/2002)	LAC Unificado	Unifica LP + LI + LO para CNAEs enquadrados nos graus W-1/W-2 da CETESB (laboratórios, data-centers ≤ 1 MW, escritórios P&D). Fluxo totalmente on-line pelo SILIS em ≤ 24 h.
Rio Grande do Sul	Lei 15.434/2020 (Código Ambiental, art. 54 VI) + Res. CONSEMA 455/2021	LAC	Lista de tipologias no Anexo I da Res. 455 (centros de pesquisa, armazéns, oficinas leves). Declaração de Adesão (DAC) no SOL/Fepam gera licença imediata; validade 5-10 anos.
Santa Catarina	Res. CONSEMA 98/2017 (caps. III-IV)	LAC + Autorização Ambiental (AuA)	Anexo VI traz CNAEs de baixo impacto com rito declaratório no SINFAT-Web; IMA emite LAC/dispensa automática para P&D, micro-agroindústrias, comércio varejista simples.
Paraná	Res. CEMA 107/2020 (arts. 66-70) + Lei 22.252/2024 (reg. Dec. 9.541/2025)	LAC + LAS	Classes de “risco mínimo” (até 2 ha ou 1 MW) obtêm LAC em até 48 h no SILIA; exige só DAC, ART e croqui.

ESTADO	NORMA PRINCIPAL	INSTRUMENTO SIMPLIFICADO	ABRANGÊNCIA RESUMIDA
Goiás	Lei 20.694/2019 + Decreto 9.710/2020	LAC + Licença Única (LAU)	Sistema Ipê: sete tipos de licença; LAC cobre baixo impacto (ex.: galpões, postos de coleta, laboratórios sem agentes perigosos); emissão automática com verificação posterior.
Ceará	Res. COEMA 02/2019	LAC (formulários SEMACE)	Abrange coleta/ transporte de resíduos, ETAs compactas, estradas vicinais e ICT/P&D de pequeno porte; processo declaratório on-line.
Distrito Federal	Res. CONAM 02/2023	LAC	Primeira fase cobre suinocultura, assentamentos rurais e laboratórios agroindustriais; adesão via portal IBRAM; licença sai instantaneamente.
Mato Grosso do Sul	Res. SEMAGRO 782/2022	LAC/LAS por Classe de Risco	Tipologias enquadradas como “baixo risco” no Anexo da Resolução obtêm LAC declaratória via IMASUL; auditoria por amostragem.
Mato Grosso	Portarias SEMA (ex.: Port. 291/2025; Decr. 1.268/2022)	LAC	Usada para obras lineares, armazéns de grãos, agropecuária extensiva; processo autodeclaratório no SIMLAM/Sigma com emissão em até 2 dias úteis.

Bloco 3.

REGULAÇÃO EM MUNICÍPIOS SELECIONADOS

Regulação nos Municípios

BENCHMARKING LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Município	NORMA PRINCIPAL	INSTRUMENTO SIMPLIFICADO	ABRANGÊNCIA RESUMIDA
Joinville (SC)	Instrução Normativa SAMA nº 010/2020 + Port. SAMA 181/2022	Autorização Ambiental (AuA) + LAS (classe 1-2)	Atividades enquadradas como porte/risco “A” (galpões logísticos, oficinas leves, laboratórios de P&D, comércio sem efluentes industriais). Protocolo 100 % digital no Autosserviço; emissão em até 48 h.
Sorocaba (SP)	Lei 10.060/2012 + Dec. 20.366/2012 e Dec. 21.350/2014	Licença Ambiental Simplificada (LAS) + LIO/LPI (licenças integradas)	Micro e pequenas indústrias, comércio e serviços de baixo potencial segundo anexos do Dec. 20.366; convênio com CETESB para emissão em 24 h via “Central 156”.
Florianópolis (SC)	Dec. 15.329/2015 + IN FLORAM 11/2024 + Port. FLORAM 15/2020	Autorização Ambiental (AuA) + LAS (uma etapa)	Empreendimentos PP ≤ “W-2” (Delib. CONSEMA 01/2018): depósitos, data-centers ≤ 1 MW, P&D, armazéns agro. Peticionamento no Portal Verde/Meio Ambiente; decisão em até 5 dias úteis.
Campinas (SP)	LC 49/2013 + Dec. 18.306/2014 + Dec. 18.705/2015	LAS + Licença Única (LU)	Anexo VI traz CNAEs de baixo impacto com rito declaratório no SINFAT-Web; IMA emite LAC/dispensa automática para P&D, micro-agroindústrias, comércio varejista simples.

Regulação nos Municípios

BENCHMARKING LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Município	NORMA PRINCIPAL	INSTRUMENTO SIMPLIFICADO	ABRANGÊNCIA RESUMIDA
Porto Alegre (RS)	Dec. 20.121/2018 + IN SMAMUS 6/2024 + Res. COMAM 3/2018	Declaração de Isenção ou LAS via Portal de Licenciamento	Lista de baixo impacto (montagem de móveis, coworking, labs sem químicos) recebe Isenção ou LAS automática; obras de “simples natureza” usam a Análise Prévia on-line.
São José dos Campos (SP)	LC 650/2021 + Dec. 19.375/2023 + Res. CPAAVP 01/2022	Licenciamento Simplificado (LP+LI+LO em 1 documento) + Certificado de Dispensa (CDLA)	Atividades de baixo impacto (< 2 ha ou < 1 MW) solicitam on-line à Agência Ambiental; prazo médio 22 dias. Inclui P&D, depósitos, comércio leve.
Fortaleza (CE)	LC 208/2015 + LC 235/2017	LAS + Isenção (dispensa automática)	Via Fortaleza Online: isenção para CNAEs de baixo PPD; LAS para médio PPD sem efluentes tóxicos; exclui zonas ZPA/ZIA e fontes poluidoras específicas. Documento gerado na hora.

Bloco 4.

SÍNTESE

Síntese

BENCHMARKING LICENCIAMENTO AMBIENTAL



Benefícios

Redução de tempo: licenças emitidas de imediato (Florianópolis, Fortaleza) ou ≤ 5 dias úteis (Campinas).

Rito declaratório: foco na adesão & compromisso; análise técnica migra para fiscalização posterior.

Prioridade a P&D e baixo impacto: laboratórios, data-centers < 1 MW, escritórios de parque tecnológico enquadrados como baixo potencial poluidor em todos os municípios analisados.



Similaridades

Integração digital end-to-end (protocolo, emissão, pagamento e arquivo).

Listas objetivas de CNAEs de baixo risco $\downarrow$ insegurança jurídica.

Licença guarda-chuva em parques tecnológicos $\rightarrow$ empresas residentes aderem por termo simples.

Fiscalização inteligente: amostragem + monitoramento remoto substituem vistoria prévia.



Recomendações sinalizadas

Mapear CNAEs alvo (P&D, logística leve, serviços sem efluentes perigosos).

Definir check-list mínimo (ART, croqui georreferenciado, zoneamento).

Automatizar emissão e assinatura digital para garantir prazos < 48 h.

Manter poder de revogação rápido para coibir descumprimentos sem travar o fluxo de inovação.

Referências

BENCHMARKING LICENCIAMENTO AMBIENTAL

BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 8 dez. 2011. Define as competências da União, Estados, DF e Municípios em matéria ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 dez. 2011. Disponível em: [ver fonte](#) . Acesso em: 21 maio 2025.

BRASIL. Lei nº 13.874, de 20 set. 2019. Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 2019. Disponível em: [ver fonte](#) . Acesso em: 21 maio 2025.

MINAS GERAIS. Lei nº 21.972, de 21 jan. 2016. Dispõe sobre o Sistema e cria o licenciamento simplificado. Diário do Executivo, Belo Horizonte, 22 jan. 2016. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

MINAS GERAIS. Decreto nº 47.383, de 2 mar. 2018. Estabelece normas para o licenciamento ambiental. Diário do Executivo, Belo Horizonte, 3 mar. 2018. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

MINAS GERAIS. Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 6 dez. 2017. Define porte, potencial poluidor e critérios locacionais. Diário do Executivo, Belo Horizonte, 8 dez. 2017. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

SÃO PAULO. Decreto nº 69.120, de 9 dez. 2024. Altera o Decreto 47.400/2002 e cria o Licenciamento Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC Unificado. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 10 dez. 2024. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 15.434, de 9 jan. 2020. Institui o Código Estadual do Meio Ambiente. Diário Oficial do Estado, Porto Alegre, 10 jan. 2020. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

RIO GRANDE DO SUL. Resolução CONSEMA nº 455, de 11 nov. 2021. Estabelece o procedimento da Licença Ambiental por Compromisso – LAC. Diário Oficial do Estado, Porto Alegre, 12 nov. 2021. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

SANTA CATARINA. Resolução CONSEMA nº 98, de 5 maio 2017. Aprova a listagem de atividades sujeitas a licenciamento e cria LAC/AuA. Diário Oficial do Estado, Florianópolis, 8 maio 2017. Disponível em: [ver fonte](#) . Acesso em: 21 maio 2025.

Referências

BENCHMARKING LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PARANÁ. Resolução CEMA nº 107, de 17 set. 2020. Dispõe sobre critérios do licenciamento estadual e LAC. Diário Oficial do Estado, Curitiba, 18 set. 2020. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

GOIÁS. Lei nº 20.694, de 26 dez. 2019. Normas gerais para o licenciamento ambiental estadual. Diário Oficial do Estado, Goiânia, 30 dez. 2019. Disponível em: [ver fonte](#) . Acesso em: 21 maio 2025.

DISTRITO FEDERAL. Resolução CONAM nº 2, de 21 nov. 2023. Institui a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC. Diário Oficial do DF, Brasília, 22 nov. 2023. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

MATO GROSSO DO SUL. Resolução SEMAGRO nº 782, de 1 ago. 2022. Classifica risco ambiental e regulamenta LAC/LAS. Diário Oficial do Estado, Campo Grande, 2 ago. 2022. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

CEARÁ. Resolução COEMA nº 2, de 11 abr. 2019. Procedimentos e custos do licenciamento; cria LAC. Diário Oficial do Estado, Fortaleza, 17 mai. 2019. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

JOINVILLE – SC. Instrução Normativa SAMA nº 010, de 18 ago. 2020. Documentação mínima para LAS/AuA. Diário Oficial do Município, Joinville, 19 ago. 2020. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

SOROCABA – SP. Lei nº 10.060, de 3 mai. 2012. Política Municipal de Meio Ambiente e licenciamento simplificado. Jornal do Município, Sorocaba, 4 mai 2012. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

FLORIANÓPOLIS – SC. Decreto nº 15.329, de 26 out. 2015. Regulamenta o licenciamento ambiental pela FLORAM. Diário Oficial do Município, Florianópolis, 27 out. 2015. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

Referências

BENCHMARKING LICENCIAMENTO AMBIENTAL

CAMPINAS – SP. Lei Complementar nº 49, de 20 dez. 2013. Normas para licenciamento de impacto local. Diário Oficial do Município, Campinas, 21 dez. 2013. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

PORTO ALEGRE – RS. Decreto nº 20.121, de 27 nov. 2018. Licenciamento de imóveis sem regularidade urbanística. Diário Oficial de Porto Alegre, 28 nov. 2018. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP. Lei Complementar nº 650, de 17 dez. 2021. Institui a Taxa de Licenciamento Ambiental e o rito simplificado. Boletim do Município, São José dos Campos, 20 dez. 2021. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.

FORTALEZA – CE. Lei Complementar nº 208, de 15 jul. 2015. Disciplina o licenciamento ambiental, cria LAS e autodeclaração. Diário Oficial do Município, Fortaleza, 17 jul. 2015. Disponível em: [ver fonte](#). Acesso em: 21 maio 2025.